Estratégia Concursos

Aula 13

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Direito Constitucional

Autor:
Tulio Lages

20 de Novembro de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) O que é mais cobrado no assunto - Defesa do Estado - Cebraspe - Nível Superior 3

2) Roteiro de Revisão - Defesa do Estado 4

3) Aposta Estratégica - Defesa do Estado - Cebraspe - Nível Superior 18

4) Questões Estratégicas - Defesa do Estado - Cebraspe 20

5) Lista de Questões Estratégicas - Defesa do Estado - Cebraspe 47

6) Referências Bibliográficas 56

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O QUE É MAIS COBRADO DENTRO DO ASSUNTO?

Considerando os tópicos que compõem o nosso assunto, possuímos a seguinte distribuição percentual:

Tópico		% de cobrança Cebraspe
Estado de Defesa e Estado de Sítio	Estado de Defesa (arts. 136 da CF/88)	31,6%
	Estado de Sítio (arts. 137 a 139 da CF/88)	10,5%
	Disposições Gerais (art. 140 da CF/88)	5,3%
Forças Armadas (arts. 142 e 143 da CF/88)		0,0%
Segurança Pública (art. 144 da CF/88)	Finalidade da Segurança Pública e rol de órgãos que a exercem (art. 144, caput e incisos I a VI da CF/88)	15,8%
	Disposições sobre cada um dos órgãos que compõem a segurança pública (art. 144, §§ 1º a 6º da CF/88)	31,6%
	Lei de organização e funcionamento dos órgãos de segurança pública (art. 144, § 7º da CF/88)	0,0%
	Guardas Municipais (art. 144, §§ 1º a 6º da CF/88)	0,0%
	Remuneração dos servidores policiais (art. 144, § 9º da CF/88)	0,0%
	Segurança Viária (art. 144, § 10 da CF/88)	5,3%

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

A cada revisão do presente assunto, leia a literalidade dos arts. 136 a 144 da CF, atentando-se especialmente para os pontos e orientações a seguir:

Estado de Defesa (ED) - art. 136 da CF/88

CF/88, art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.

- Medida excepcional.

- Objetivo: restabelecer a ordem pública ou a paz social em lugares restritos e determinados (*caput*).

- Requisitos: a) grave e iminente instabilidade institucional; b) calamidades de grandes proporções na natureza (*caput*).

- É preventivo quando busca evitar a crise; repressivo quando incide sobre crise já estabelecida.

- Competência para a adoção da medida: ato discricionário do Presidente da República, via decreto. Devem ser ouvidos, previamente e obrigatoriamente, os Conselhos da República e de Defesa Nacional, mas a manifestação deles não vincula a decisão do Chefe de Poder Executivo Federal.

CF/88, art. 136, § 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes:
I - restrições aos direitos de:
a) reunião, ainda que exercida no seio das associações;
b) sigilo de correspondência;
c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica;
II - ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo a União pelos danos e custos decorrentes.
§ 2º O tempo de duração do estado de defesa não será superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- Conteúdo do decreto (§ 1°):

a) Indicação do tempo de duração da medida, que não será superior a 30 dias, prorrogável uma única vez por igual período (§ 2°).

b) Especificação das áreas abordadas.

c) Indicação das medidas coercitivas a vigorarem, que incluem as previstas nos incisos I e II do § 1° (restrição de certos direitos bem como a ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos).

CF/88, art. 136, § 3° Na vigência do estado de defesa:
I - a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial;
II - a comunicação será acompanhada de declaração, pela autoridade, do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação;
III - a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a dez dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário;
IV - é vedada a incomunicabilidade do preso.

- A prisão por crime contra o Estado pode ser determinada diretamente pelo executor da medida, sem que haja necessidade de autorização ou determinação prévia do juiz competente que, por outro lado, deve ser comunicado sobre a prisão, devendo serem obedecidos, ainda, as demais regras específicas sobre a prisão e detenção na vigência do Estado de Defesa previstas nos § 3°, incisos I a III.

CF/88, art. 136, § 4° Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de vinte e quatro horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta.
§ 5° Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado, extraordinariamente, no prazo de cinco dias.
§ 6° O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de dez dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa.
§ 7° Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa.

- Necessidade de aprovação posterior do Congresso Nacional (CN) da decretação ou prorrogação da medida (§§ 4° a 7°) – controle político imediato realizado pelo CN:

a) o decreto deve ser submetido em até 24h ao CN pelo Presidente da República.

b) prazo para apreciação do decreto pelo CN: dez dias contados do seu recebimento.

c) se o CN estiver em recesso: deverá ser convocado extraordinariamente em até cinco dias.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) quórum de aprovação: maioria absoluta.

e) o Parlamento deve permanecer funcionando enquanto estiver vigorando o Estado de Defesa.

f) se rejeitado o decreto, o Estado de Defesa cessa imediatamente.

Estado de Sítio (ES) - arts. 137 a 139 da CF/88

CF/88, art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de:
I - comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa;
II - declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.
Parágrafo único. O Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta.

- Medida excepcional e mais gravosa que o Estado de Defesa.

- Requisitos (art. 137, I e II): a) comoção grave de repercussão nacional; b) ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa; c) declaração de estado de guerra; e d) resposta a agressão armada estrangeira.

- Art. 137, I: Estado de Sítio "Simples";

- Art. 37, II: Estado de Sítio "Qualificado".

- Competência para a adoção da medida: ato discricionário do Presidente da República, via decreto. Devem ser ouvidos, previamente e obrigatoriamente, os Conselhos da República e de Defesa Nacional, mas a manifestação deles não vincula a decisão do Chefe de Poder Executivo Federal.

Além disso, ao contrário do Estado de Defesa, no Estado de Sítio é necessária prévia autorização do CN para que a medida possa ser adotada ou prorrogada – controle político prévio realizado pelo CN (art. 137, parágrafo único):

a) o Presidente da República solicita a autorização do CN e relata os motivos determinantes do pedido.

b) quórum para autorização do CN: maioria absoluta.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) se o CN estiver em recesso: deverá ser convocado extraordinariamente, pelo Presidente do Senado, para se reunir em até cinco dias a fim de apreciar o ato (art. 138, § 2º).

d) o Parlamento deve permanecer funcionando enquanto estiver vigorando as medidas coercitivas (art. 138, § 3º).

CF/88, art. 138. O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias a sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e, depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas.
§ 1º O estado de sítio, no caso do art. 137, I, não poderá ser decretado por mais de trinta dias, nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior; no do inciso II, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira.
§ 2º Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o Presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de cinco dias, a fim de apreciar o ato.
§ 3º O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas.

- Conteúdo necessário do decreto (art. 138, *caput*):

- Tempo de duração da medida. Se for ES Simples, terá prazo de até 30 dias, prorrogável até 30 dias, sendo admitidas prorrogações sucessivas. Se for ES Qualificado, poderá ser decretado pelo tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira (art. 138, § 1º).

- Normas necessárias à execução do Estado de Sítio.

- Garantias constitucionais que ficarão suspensas. Cumpre destacar, no que tange especificamente às garantias dos membros do CN, que as imunidades dos Deputados ou Senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 (dois terços) dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida (art. 53, § 8º).

- O Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas, após a publicação do decreto (art. 138, *caput*).

CF/88, art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 137, I, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas:
I - obrigação de permanência em localidade determinada;
II - detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns;
III - restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei;
IV - suspensão da liberdade de reunião;
V - busca e apreensão em domicílio;
VI - intervenção nas empresas de serviços públicos;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

VII - requisição de bens.
Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso III a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas Casas Legislativas, desde que liberada pela respectiva Mesa.

- Medidas coercitivas que podem ser adotadas:

- no caso de Estado de Sítio Simples (art. 137, I), só poderão ser adotadas aquelas previstas no art. 139 (muito cuidado com a exceção prevista no parágrafo único!).

- no caso de Estado de Sítio Qualificado (art. 137, II): a CF é omissa. Pedro Lenza entende que, em tese, qualquer garantia constitucional poderá ser suspensa, desde que: - observe os princípios da necessidade e da temporariedade; exista autorização do Congresso Nacional e;) o decreto do estado de sítio tenha indicado as garantias constitucionais a serem suspensas.

Disposições Gerais relativas ao ED e ao ES - arts. 140 a 141 da CF/88

CF/88, art. 140. A Mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará Comissão composta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio.
Art. 141. Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes.
Parágrafo único. Logo que cesse o estado de defesa ou o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República, em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas.

- Uma Comissão designada pela Mesa do CN acompanhará e fiscalizará as a execução das medidas referentes ao ED e ES – controle político concomitante exercido pelo CN (art. 140).

- Cessados o ED ou o ES, cessarão também seus efeitos (art. 141, *caput*) e as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, na forma do art. 141, parágrafo único – controle político sucessivo (posterior ou "a posteriori") exercido pelo CN.

- Assim, com relação ao controle do ED e do ES, tem-se:

- controle político imediato exercido pelo CN somente no ED (art. 136, § 4º).

- controle político prévio exercido pelo CN somente no ES (art. 137, parágrafo único).

- controle político concomitante exercido pelo CN tanto no ED quanto no ES (art. 140).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- controle político sucessivo exercido pelo CN tanto no ED quanto no ES (art. 141, parágrafo único).

- controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário tanto no ED quanto no ED (o Poder Judiciário não entra no mérito).

Forças Armadas - arts. 142 e 143 da CF/88

CF/88, art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
§ 1º Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas.
§ 2º Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares.

- Constituídas por Marinha, Exército e Aeronáutica.

- Instituições nacionais permanentes e regulares.

- Organizadas com base na hierarquia e na disciplina.

- Missão central: defesa da Pátria e da garantia dos poderes constitucionais.

- Função subsidiária: defesa da lei e da ordem, por iniciativa de qualquer dos poderes.

- Comandante supremo: Presidente da República.

CF/88, art. 142, § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
I - as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas;
II - o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", será transferido para a reserva, nos termos da lei;
III - o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei;
IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve;
V - o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior;
VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea "c";
X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

- Disposições constitucionais específicas sobre os militares (art. 142, § 3º) que merecem destaque:

- aos militares são proibidas a sindicalização e a greve (inciso IV);

- o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos (inciso V), mas, se alistável, pode se candidatar a cargo eletivo: se contar menos de 10 anos de serviço, o militar deverá se afastar da atividade; por outro lado, se contar mais de 10 anos, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade (art. 14, § 8º).

- os militares fazem jus a alguns direitos constitucionais dos trabalhadores urbanos e rurais, bem como dos servidores públicos (inciso VIII), inclusive a possibilidade de acumulação de 2 (dois) cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde (art. 37, XVI, "c"), sendo importante destacar que a lei deverá estabelecer a forma de como se dará essa possibilidade de acumulação, devendo haver necessariamente prevalência da atividade militar.

Precedente importante:

JURISPRUDÊNCIA
"Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial"[1].

- No que diz respeito ao não cabimento de *habeas corpus* em relação a punições disciplinares militares (art. 142, § 2º), o STF entende que é possível discutir-se os pressupostos de legalidade dessas punições[2].

CF/88, art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.

[1] STF – Súmula Vinculante 6.
[2] STF – RHC 88.543.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

§ 1º Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar.
§ 2º - As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.

- Serviço militar obrigatório (art. 143): pode ser atribuído serviço alternativo aos que alegarem imperativo de consciência (art. 143, § 1º). As mulheres e eclesiásticos ficam isentos (em tempo de paz), mas sujeitos a outros encargos (art. 143, § 2º).

Segurança Pública - art. 144 da CF/88

CF/88, art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.
(...)
§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.
(...)
§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39.

- É dever do Estado e direito e responsabilidade de todos (*caput*).

- Função: preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (*caput*).

- Órgãos que compõem a segurança pública (rol taxativo previsto nos incisos I a VI do art. 144):

a) polícia federal;

b) polícia rodoviária federal;

c) polícia ferroviária federal;

d) polícias civis;

e) polícias militares e corpos de bombeiros militares.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

f) polícias penais federal, estaduais e distrital.

Trata-se de rol taxativo, de modo que o modelo previsto na CF/88 "deve ser observado pelos estados-membros e pelo Distrito Federal"[3], que não podem criar "órgão de segurança pública diverso daqueles previstos no art. 144 da Constituição"[4].

A Guarda Municipal não é apontada pela CF/88 como um dos órgãos responsáveis pela segurança pública, embora, caso seja constituída pelo Município, acabe contribuindo, na prática, com a segurança pública.

Inclusive, o STF entende que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública[5].

- A lei deve disciplinar a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades (§ 7º).

Com fulcro em tal dispositivo, foi editada a Lei 13.675/2018, instituindo o Sistema Único de Segurança Pública e criando a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, com a finalidade de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de <u>atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em articulação com a sociedade.</u>

- O emprego conjunto dos arts. 144 e 241 da CF/88, em atenção a princípio da solidariedade federativa, fundamentou o desenvolvimento do programa de cooperação federativa denominado Força Nacional de Segurança Pública, ao qual poderão voluntariamente aderir os Estados interessados, por meio de atos formais específicos, disciplinado no Decreto 5.289/2004.

Vale destacar que o art. 241 da CF/88 prevê a cooperação entre os entes federados da seguinte forma:

CF/88, art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.

- <u>Remuneração por subsídio aos servidores policiais</u>: a remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados no art. 144 será fixada na forma de subsídio fixado em parcela única previsto no art. 39, § 4º da CF/88 (§ 9º).

---

[3] STF – ADI.2575
[4] STF – ADI 2.827
[5] STF – ADPF 995

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- Precedente(s) e/ou entendimento(s) jurisprudencial(is) importante(s):

JURISPRUDÊNCIA
"É constitucional lei federal que dispõe sobre uso de armas não letais por agentes de segurança pública em todo país, não havendo ofensa à autonomia estadual ou à iniciativa privativa do presidente da República, nem usurpação da competência dos órgãos administrativos do Estado, tratando-se, por outro lado, da garantia do direito à vida, competência atribuída de forma comum à União, aos estados e aos municípios, nos termos do inciso I, do art. 23 da CF/88"[6]. *"1 – O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. 2 – É obrigatória a participação do poder público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do CPC, para vocalização dos interesses da categoria[7]".*

Polícia Federal (§ 1º)

CF/88, art. 144, § 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;
II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;
III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;
IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.

- Órgão instituído por lei como permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira.

- A PF exerce tanto funções de polícia administrativa, quanto de polícia judiciária.

- Atribuições:

a) apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas (não entram as sociedades de economia mista aqui, cuidado!), assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;

[6] STF - ADI 5243
[7] STF – ARE 654.432

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;

c) exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;

d) exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União (no âmbito dos estados, a polícia judiciária é de competência da polícia civil).

Polícia Rodoviária Federal (§ 2º)

CF/88, art. 144, § 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

- Órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira.

- Exerce funções de polícia administrativa.

- Atribuição: patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

- Exerce funções de polícia administrativa.

Polícia Ferroviária Federal (§ 3º)

CF/88, art. 144, § 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.

- Órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira.

- Exerce funções de polícia administrativa.

- Atribuição: patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.

Polícia Civil (§ 4º e 6º)

CF/88, art. 144, § 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.
(...)
§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

- Dirigida por delegados de polícia de carreira.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- Atribuição: ressalvada a competência da União, incumbe as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

- Não apura infrações penais militares, mas apura crimes comuns praticados por militares.

- Os integrantes da PC são servidores civis estatutários estaduais.

- Subordina-se aos Governadores dos Estados, do DF e dos Territórios.

- Embora seja subordinada ao Governador do DF, a Polícia Civil do DF é organizada e mantida pela União (art. 21, XIV da CF/88), devendo sua utilização pelo Governo do DF ser disposta por lei federal (art. 32, § 4° da CF/88).

- O STF entende que o Ministério Público pode realizar investigação de crimes por iniciativa própria (ou seja, não depende de que seja realizada uma investigação por parte da Polícia Civil), nos termos da seguinte tese de repercussão geral:

JURISPRUDÊNCIA
"O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso país, os advogados (Lei 8.906/1994, art. 7°, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado Democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição"[8].

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar (§§ 5° e 6°)

CF/88, art. 144, § 5° Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
§ 6° As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

- Exercem funções de polícia administrativa.

- Função da PM: polícia ostensiva (administrativa) e a preservação da ordem pública.

- Função do CBM: execução de atividades de defesa civil, além das atribuições definidas em lei.

---

[8] STF – RE 593727.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- São forças auxiliares e reservado Exército.

- Os integrantes das PMs e dos CBMs são servidores militares do Estados (art. 42 da CF/88).

- Subordinam-se aos Governadores dos Estados, do DF e dos Territórios.

- Embora seja subordinada ao Governador do DF, a PM e o CBM do DF são organizados e mantidos pela União (art. 21, XIV da CF/88), devendo sua utilização pelo Governo do DF ser disposta por lei federal (art. 32, § 4° da CF/88).

- Sua organização deve observar as normas gerais da União, conforme art. 22, XXI da CF/88.

Polícia Penal (§ 5°-A e 6°)

CF/88, art. 144, § 5°-A. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.
§ 6° As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

- Função: segurança dos estabelecimentos penais (polícia administrativa).

- É vinculada ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertence.

- As polícias penais estaduais e distrital subordinam-se aos Governadores dos Estados, do DF e dos Territórios.

- Embora seja subordinada ao Governador do DF, a polícia penal do DF é organizada e mantida pela União (art. 21, XIV da CF/88), devendo sua utilização pelo Governo do DF ser disposta por lei federal (art. 32, § 4° da CF/88).

Guarda Municipal (§ 8°)

CF/88, art. 144, § 8° Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

- Pode ser constituída pelo Município (uma faculdade), mediante lei (específica de cada Município).

- Função: proteção dos bens, serviço e instalações do Município.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- Embora não previstas no rol do art. 144, incisos I a VI, o STF entende que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública[9].

- Precedente(s) e/ou entendimento(s) jurisprudencial(is) importante(s):

JURISPRUDÊNCIA
"É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas"[10].

Segurança Viária (§ 10)

CF/88, art. 144, § 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas:
I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e
II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.

- Função: preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias pública.

- Atividades desempenhadas: a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei.

Memorize!
EDUCAÇÃO – ENGENHARIA – FICALIZAÇÃO
(outras atividades podem ser previstas)

- Finalidade das atividades desempenhadas: assegurar ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente.

- Responsabilidade: Estados, Distrito Federal e Municípios.

- Competência: órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito *(dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios)*.

- Os agentes de trânsito devem ser estruturados em carreira.

---

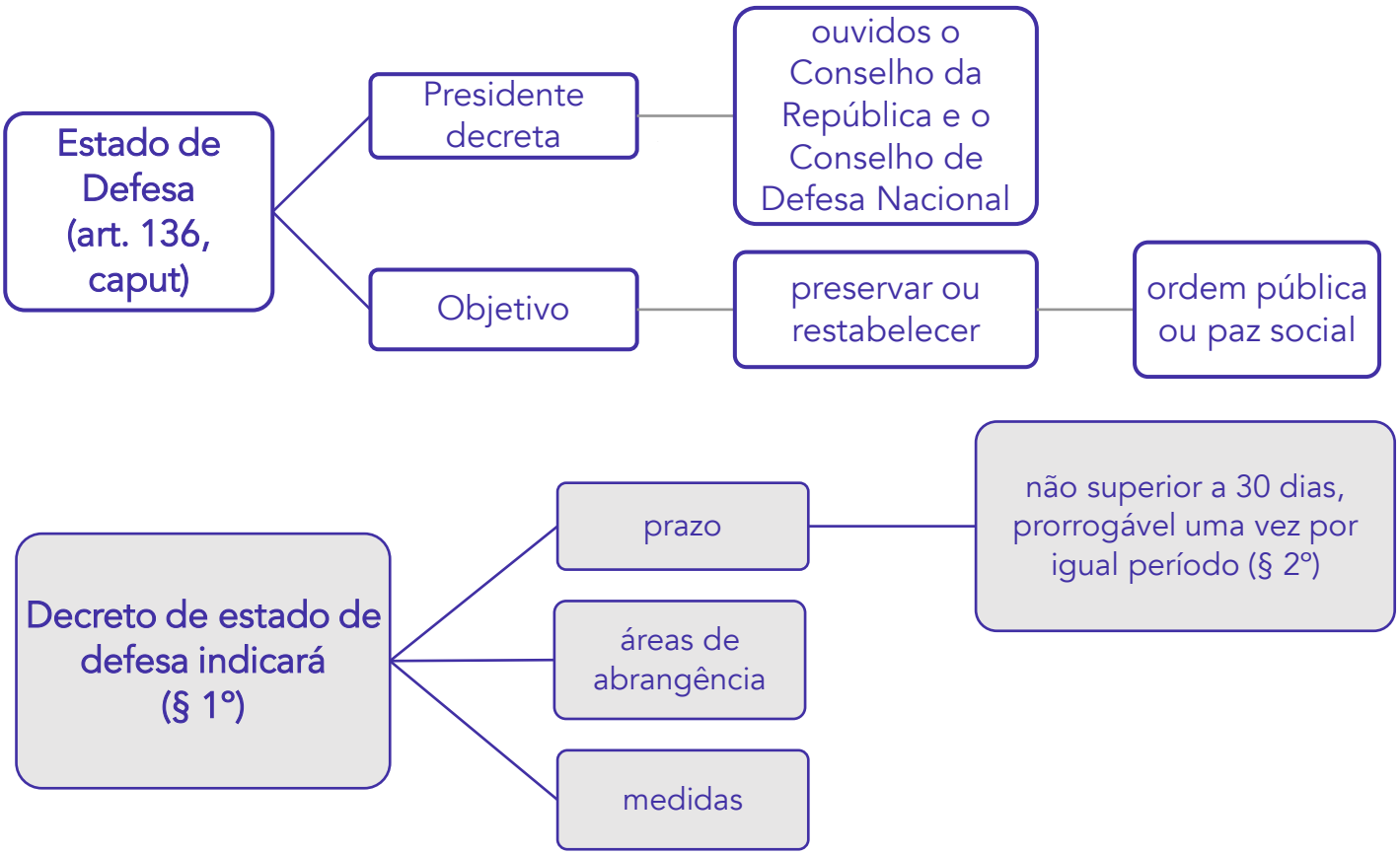
[9] STF – ADPF 995
[10] STF – RE 658570.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais[1].

Dentro do assunto "Defesa do Estado e das Instituições Democráticas (arts. 136 a 144 da CF/88)", "Estado de Defesa (arts. 136 da CF/88)", é/são o(s) ponto(s) que acreditamos que possui(em) mais chances de ser(em) cobrado(s) pela banca.



[1] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Restrições aos direitos de: (art. 136, § 1º, I)

- reunião, ainda que exercida no seio das associações (alínea "a")
- sigilo de correspondência (alínea "b")
- comunicação telegráfica e telefônica (alínea "c")

Na vigência do estado de defesa (§ 3º)

- prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será comunicada ao juiz, que a relaxará, se ilegal, facultado ao preso exame de corpo de delito (inciso I)
- a comunicação será acompanhada de declaração do estado físico e mental do detido (inciso II)
- a prisão ou detenção de qualquer pessoa não será superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário (inciso III)
- vedada a incomunicabilidade do preso (inciso IV)

Decretado o estado de defesa

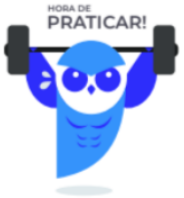
- o Presidente, em 24h submeterá o ato ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta (§ 4º)
- Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocada reunião extraordinária em 05 dias (§ 5º)
- O Congresso Nacional apreciará o decreto em 10 dias, vigorando, enquanto isso, o estado de defesa (§6º)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.



Defesa do Estado e das Instituições Democráticas (arts. 136 a 144 da CF)

1. (CEBRASPE/2023/PM-SC/Oficial Policial Militar) No que se refere à segurança pública, é correto afirmar que às polícias

a) militares competem as funções de polícia judiciária da União.

b) civis competem as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais comuns e militares.

c) militares compete o patrulhamento das rodovias federais.

d) militares competem o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública.

e) penais compete a manutenção da segurança pública no entorno dos estabelecimentos prisionais.

Comentários

A alternativa correta é a letra D, conforme estabelece o § 5°, do artigo 144 da Constituição Federal.

> *Art. 144, § 1° **A polícia federal**, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, **destina-se a***
>
> *(...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

IV - exercer, com exclusividade, ***as funções de polícia judiciária da União****. (Letra A - incorreta)*

§ 2º ***A polícia rodoviária federal****, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei,* ***ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais*** *(Letra C - incorreta)*

(...)

§ 4º ***Às polícias civis****, dirigidas por delegados de polícia de carreira,* ***incumbem****, ressalvada a competência da União,* ***as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.*** *(Letra B - incorreta)*

§ 5º ***Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública****; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. (Letra D - correta)*

§ 5º-A. ***Às polícias penais****, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem,* ***cabe a segurança dos estabelecimentos penais.*** *(Letra E - incorreta)*

Gabarito: Letra D.

2. (CEBRASPE/2023/PM-PA/Aluno Oficial) A respeito da disciplina constitucional atinente às forças de segurança pública, bem como aos aspectos relacionados às forças armadas, assinale a opção correta.

a) As funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras são atribuições das polícias civis.

b) Às guardas civis incube a apuração de infrações penais, exceto as militares.

c) Ao militar são vedadas a sindicalização e a greve.

d) O militar, ainda que em serviço ativo, pode filiar-se a partidos políticos.

e) O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, inclusive nas hipóteses de cumulação de cargos privativos de profissionais da saúde, será transferido para a reserva.

Comentários

Vamos analisar as alternativas:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra A - incorreta. Com base no inciso III, § 1°, artigo 144 da Constituição Federal, as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras são atribuições da Polícia Federal.

> *Art. 144, § 1° **A polícia federal**, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, **destina-se a**:"*
>
> *(...)*
>
> *III - **exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras**;*

Letra B - incorreta. Com base no § 4°, artigo 144 da Constituição Federal, às Polícias Civis incubem a apuração de infrações penais, exceto as militares.

> *Art. 144, § 4° **Às polícias civis**, dirigidas por delegados de polícia de carreira, **incumbem**, ressalvada a competência da União, **as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.***

Letra C - correta. Com base no inciso IV, § 3°, artigo 142 da Constituição Federal.

> *Art. 142, § 3°, IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve;*

Letra D - incorreta. Com base no inciso V, § 3°, artigo 142 da Constituição Federal, o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos.

> *Art. 142, § 3°, V - o militar, **enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos**;*

Letra E - incorreta. O inciso II, § 3°, artigo 142 da Constituição Federal, permite ao militar em atividade a acumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, sem que seja transferido para a reserva.

> *Art. 37, XVI - **é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários**, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:*
>
> *(...)*
>
> *c) **a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;***
>
> *(...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 142, § 3º, II - **o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", será transferido para a reserva, nos termos da lei;***

Gabarito: Letra C.

3. (CEBRASPE/2023/PM-PA/Soldado) Assinale a opção correta acerca das disposições constitucionais de defesa do Estado e das instituições democráticas.

a) Na decretação do estado de defesa, não há necessidade de manifestação do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional.

b) Na vigência do estado de defesa, excepcionalmente, é permitida a incomunicabilidade do preso.

c) Cessado o estado de defesa ou estado de sítio, cessarão também seus efeitos, não havendo que se falar em responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes.

d) O estado de sítio pode ser decretado em caso de declaração do estado de guerra ou de resposta a agressão armada estrangeira.

e) A decretação do estado de sítio fica a cargo do presidente da República, sem necessidade de autorização prévia do Congresso Nacional, como ocorre no estado de defesa.

Comentários

Vamos analisar as alternativas:

Letra A - incorreta. Com base no *caput* do artigo 136 da Constituição Federal, na decretação do estado de defesa, o Presidente da República ouvirá o Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional.

> *Art. 136. **O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa** para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.*

Letra B - incorreta. Com base no inciso IV, § 3º, artigo 136 da Constituição Federal, é vedada a incomunicabilidade do preso na vigência do estado de defesa.

> *Art. 136, § 3º **Na vigência do estado de defesa:***

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *(...)*
>
> *IV - **é vedada a incomunicabilidade do preso**.*

Letra C - incorreta. Com base no *caput* artigo 141 da Constituição Federal, cessado o estado de defesa ou estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes.

> *Art. 141. Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, **sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes.***

Letra D - correta. Conforme inciso II, artigo 137 da Constituição Federal.

> *Art. 137. **O Presidente da República pode**, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para **decretar o estado de sítio nos casos de:***
>
> *(...)*
>
> *II - **declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.***

Letra E - incorreta. Com base *caput* do artigo 137 da Constituição Federal, a decretação do estado de sítio fica a cargo do Presidente da República, que solicitará autorização prévia do Congresso Nacional.

> *Art. 137. **O Presidente da República pode**, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, **solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de:***

Gabarito: Letra D.

4. (CEBRASPE/2023/PM-SC/Oficial Policial Militar) Com base no entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) e na Constituição Federal de 1988 (CF), assinale a opção correta acerca dos militares dos estados.

a) Será submetido ao julgamento de indignidade do oficialato o oficial condenado na justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade superior a um ano.

b) Cabe habeas corpus para questionar os aspectos formais da punição disciplinar militar.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) Será reformado o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente.

d) Não pode ser promovido o militar da ativa que tomar posse no cargo de secretário estadual de segurança pública enquanto permanecer nesse cargo.

e) Para ser elegível, o militar alistável que contar mais de dez anos de serviço deverá afastar-se da atividade.

Comentários

Vamos analisar as alternativas:

Letra A - incorreta. Será submetido ao julgamento de indignidade do oficialato o oficial condenado na justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade superior a dois anos, conforme incisos VI e VII, do artigo 142 da Constituição Federal.

> *Art. 142, VI - **o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato** ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;*
>
> *VII - **o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos**, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior;*

Letra B - correta. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, caberá *habeas corpus* para questionar os pressupostos de legalidade da punição disciplinar militar.

> *Não há que se falar em violação ao art. 142, § 2º, da CF, se a concessão de habeas corpus, impetrado contra punição disciplinar militar, volta-se tão-somente para os pressupostos de sua legalidade, excluindo a apreciação de questões referentes ao mérito. (STF. RE 338840, Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 19/08/2003)*

Letra C - incorreta. O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente será transferido para a reserva e não reformado, conforme inciso II, do artigo 142 da Constituição Federal.

> *Art. 142, II - **o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente**, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", **será transferido para a reserva**, nos termos da lei;*

Letra D - incorreta. Na hipótese da alternativa, o militar da ativa ainda poderá ser promovido por antiguidade, conforme inciso III, do artigo 142 da Constituição Federal.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 142, III - o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei;*

Letra E - incorreta. Para ser elegível, o militar alistável que contar mais de dez anos de serviço será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade, conforme inciso II, do § 8°, do artigo 14 da Constituição Federal.

> *Art. 14, § 8° O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:*
>
> *(...)*
>
> *II - **se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.***

Gabarito: Letra B.

5. (CEBRASPE/2023/PM-SC/Oficial Policial Militar) Em relação ao estado de defesa e ao estado de sítio, assinale a opção correta.

a) É necessária a autorização do Congresso Nacional para a decretação do estado de defesa, durante o qual é admitida a restrição ao sigilo de correspondência.

b) Não é necessária a autorização do Congresso Nacional para a decretação do estado de sítio, durante o qual é admitida a detenção de pessoas em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns.

c) Na vigência do estado de sítio, podem ser realizadas busca e apreensão, independentemente de ordem judicial.

d) Admite-se o controle, pelo Poder Judiciário, dos motivos pelos quais o presidente da República decreta o estado de defesa e o estado de sítio.

e) Durante o estado de defesa, admite-se a suspensão da liberdade de reunião.

Comentários

Vamos analisar as alternativas:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra A - incorreta. Não é necessária a autorização do Congresso Nacional para a decretação do estado de defesa, contudo, o Presidente da República submeterá o ato com a respectiva justificação àquele, dentro de vinte e quatro horas da decretação ou prorrogação, para aprovação ou não por maioria absoluta, conforme inciso IV, do artigo 49 cumulado com § 4°, do artigo 136 da Constituição Federal.

> *Art. 49. **É da competência exclusiva do Congresso Nacional:***
>
> *(...)*
>
> *IV - **aprovar o estado de defesa** e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;*
>
> *(...)*
>
> *Art. 136, § 4° **Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de vinte e quatro horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta.***

Letra B - incorreta. Conforme inciso IV, do artigo 49 cumulado com *caput* do artigo 137 da Constituição Federal, é necessária autorização do Congresso Nacional para a decretação do estado de sítio. Ressalta-se que, a possibilidade de detenção de pessoas em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, está prevista no inciso II, do artigo 139, no qual condiciona a ocorrência do inciso I, do artigo 137.

> *Art. 49. **É da competência exclusiva do Congresso Nacional:***
>
> *(...)*
>
> *IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, **autorizar o estado de sítio**, ou suspender qualquer uma dessas medidas;*
>
> *(...)*
>
> *Art. 137. **O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio** nos casos de:*
>
> *I - comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa;*
>
> *(...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 139. **Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 137, I, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas:***
>
> *(...)*
>
> *II - **detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns;***

Letra C - **correta**. Alternativa está de acordo com inciso I, do artigo 137, cumulado com inciso V do artigo 139 da constituição Federal.

> *Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de:*
>
> *I - comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa;*
>
> *(...)*
>
> *Art. 139. **Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 137, I, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas:***
>
> *(...)*
>
> *V - **busca e apreensão em domicílio;***

Letra D - **incorreta**. Em decorrência ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, a legalidade da decretação do estado de sítio poderá ser levada a apreciação do Poder Judiciário, contudo este controle não abrange a análise do mérito da decretação, o que é competência exclusiva do Congresso Nacional, conforme inciso IV, do artigo 49 da Constituição Federal.

> *Art. 49. **É da competência exclusiva do Congresso Nacional:***
>
> *(...)*
>
> *IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, **autorizar o estado de sítio**, ou suspender qualquer uma dessas medidas;*

Letra E - **incorreta**. Durante o estado de defesa, admite-se apenas restrição ao direito de reunião, enquanto que na vigência do estado de sítio nasce a possibilidade da suspensão da liberdade de reunião, conforme inciso IV, do artigo 139 da Constituição Federal.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 136, § 1º O decreto que instituir o ***estado de defesa*** *determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes:*

I - ***restrições aos direitos de:***

a) ***reunião, ainda que exercida no seio das associações****;*

(...)

Art. 139. Na vigência do ***estado de sítio*** *decretado com fundamento no art. 137, I, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas:*

(...)

IV - ***suspensão da liberdade de reunião****;*

Gabarito: Letra C.

6. (CEBRASPE/2013/TRT 10/AJAJ) Julgue o item seguinte, a respeito do estado de defesa e do estado de sítio.

▪

O estado de sítio é medida mais branda de defesa do Estado e das instituições democráticas e, diferentemente do estado de defesa, não exige autorização prévia do Congresso Nacional para que possa ser decretado pelo presidente da República.

Comentários

Houve inversão dos institutos do estado de defesa e do estado de sítio. O estado de sítio é medida mais grave e exige autorização prévia do Congresso Nacional, diferentemente do Estado de Defesa, em que há necessidade de aprovação apenas posterior do Congresso Nacional:

CF/88

Art. 136. (...)

§ 4º Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de vinte e quatro horas, ***submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional****, que decidirá por maioria absoluta.*

(...)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional,* ***solicitar ao Congresso Nacional autorização*** *para decretar o estado de sítio nos casos de:*

Gabarito: Errado.

7. (CEBRASPE/2017/PMAL) No que concerne à defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o item que se segue.

A decretação do estado de defesa, medida que visa preservar ou restabelecer a ordem pública e a paz social, exige consulta prévia ao Conselho da República e ao Conselho de Defesa Nacional, os quais se manifestam em caráter meramente opinativo.

Comentários

Para decretar o Estado de Defesa, o Presidente da República deverá ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, cujas manifestações não vinculam a decisão do Chefe do Poder Executivo Federal, nos termos do art. 136 da CF/88:

> *Art. 136. O Presidente da República pode,* ***ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional,*** *decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.*

Gabarito: Certo.

8. (CEBRASPE/2013/TRT 10/AJAJ) Julgue o item seguinte, a respeito do estado de defesa e do estado de sítio.

O Congresso Nacional deixará de funcionar enquanto vigorar o estado de defesa.

Comentários

Durante o estado de defesa o Congresso Nacional deve continuar funcionando enquanto vigorar a medida, conforme § 6°. do artigo 136, da CF:

> *Art. 136 (...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *§ 6º O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de dez dias contados de seu recebimento,* ***devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa****.*

Gabarito: Errado.

9. (CEBRASPE/2015/TCE-RN/Auditor) A respeito da defesa do Estado e das instituições democráticas, do sistema tributário nacional e das finanças públicas, julgue o próximo item.

A decretação de estado de sítio pode importar na restrição de direitos fundamentais como o direito de reunião, de propriedade e de inviolabilidade da correspondência.

Comentários

Essas restrições durante o estado de sítio estão previstas no artigo 139, incisos III, IV e VII, da CF/1988:

> *Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 137, I, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas:*
>
> *(...)*
>
> *III - restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei*
>
> *IV - suspensão da liberdade de reunião;*
>
> *(...)*
>
> *VII - requisição de bens.*

Gabarito: Certo.

10. (CEBRASPE/2007/CBM DF/Oficial - Médico) A respeito da organização e da defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o item subseqüente.

O estado de defesa e o estado de sítio constituem duas medidas excepcionais para a restauração da ordem pública em momentos de anormalidade. Em ambos os casos, o controle político pelo Congresso Nacional sobre a decretação dessas medidas é prévio, visto que há necessidade de autorização para que o presidente da República as decrete.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

No estado de defesa o controle político pelo Congresso Nacional é posterior:

> *CF/88*
>
> *Art. 136. (...)*
>
> *§ 4º Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de vinte e quatro horas,* ***submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional****, que decidirá por maioria absoluta.*

Gabarito: Errado.

11. (CEBRASPE/2012/STJ/AJAJ) Com base na CF, julgue o próximo item, referente à ordem econômica e social brasileira.

Os eclesiásticos estão isentos de prestar o serviço militar obrigatório em tempo de paz.

Comentários

Essa exceção está prevista no artigo 143, § 2º, da CF/1988, lembrando que ficam os eclesiásticos e as mulheres sujeitos a outros encargos que a lei atribuir.

> *Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.*
>
> *(...)*
>
> *§ 2º - As mulheres e os* ***eclesiásticos*** *ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.*

Gabarito: Certo.

12. (CEBRASPE/2017/PMAL) Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

O direito de greve é constitucionalmente garantido a todos os trabalhadores, tanto civis quanto militares.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A CF/88 veda aos militares o exercício de greve:

> *Art. 142. (...)*
>
> *§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:*
>
> *(...)*
>
> *IV - **ao militar são proibidas a sindicalização e a greve**;*

Gabarito: Errado.

13. (CEBRASPE/2016/ANVISA) De acordo com a CF, julgue o seguinte item.

A segurança pública é direito de todos, e, nesse sentido, incumbe à polícia civil a função de polícia judiciária da União.

Comentários

A função de polícia judiciária da União é da policial federal e não da polícia civil, nos termos do artigo 144, § 1º, IV, da CF/88:

> *Art. 144. (...)*
>
> *§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:*
>
> *(...)*
>
> *IV - **exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.***

Gabarito: Errado.

14. (CEBRASPE/2017/PMAL) No que concerne à defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o item que se segue.

A segurança pública é exercida apenas por órgãos de polícia: nessa atividade não se incluem os corpos de bombeiros, tendo em vista que a atuação dos bombeiros não é de patrulhamento ostensivo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

Os corpos de bombeiros militares exercem sim segurança pública, nos termos do artigo 144, inciso V, da CF/88:

> *Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:*
>
> *I - polícia federal;*
>
> *II - polícia rodoviária federal;*
>
> *III - polícia ferroviária federal;*
>
> *IV - polícias civis;*
>
> ***V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.***
>
> *VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.*

Vale destacar que, embora não previstas no rol do artigo 144, incisos I a VI, o STF entende que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública[1]:

> *2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao, com CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII).*

Gabarito: Errado.

15. (CEBRASPE/2014/DPF) Acerca das disposições constitucionais relativas à segurança pública, julgue o item a seguir.

---

[1] STF – ADPF 995

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Na hipótese da ocorrência de crime contra o patrimônio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, compete à Polícia Federal apurar a infração penal.

Comentários

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é uma empresa pública e, nos termos do artigo 144, § 1°, inciso I, da CF/88, cabe a polícia federal infrações penais contra empresas públicas federais:

> *Art. 144. (...)*
>
> *§ 1° A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:*
>
> *I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e* ***empresas públicas****, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;*

Gabarito: Certo.

16. (CEBRASPE/2013/BACEN) Com relação ao sistema de segurança pública brasileiro, julgue o item subsecutivo.

As guardas municipais são destinadas à proteção de bens, serviços e instalações e se subordinam aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios.

Comentários

As guardas municipais são constituídas pelos municípios e, consequentemente, se subordinam ao respectivo prefeito, nos termos do artigo 144, § 8°, da CF/88:

> *Art.144. (...)*
>
> *§ 8° Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Vale destacar que, embora não previstas no rol do artigo 144, incisos I a VI, o STF entende que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública[2]:

> *2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao, com CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII).*

Gabarito: Errado.

17. (CEBRASPE/2012/PRF) Com base nos preceitos constitucionais relativos à Polícia Rodoviária Federal (PRF), julgue o item a seguir.

De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF), é atribuição da PRF, na forma da lei, exercer, entre outras funções, a de polícia judiciária.

Comentários

A Polícia Rodoviária Federal exerce funções de policiamento ostensivo das rodovias federais, não possuindo função de polícia judiciária, nos termos do artigo 144, § 2º, da CF/88:

> *Art. 144. (...)*
>
> *§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.*

Com efeito, a função de polícia judiciária da União é exercida com exclusividade pela Polícia Federal e, no âmbito estadual, pela Polícia Civil, conforme CF:

> *Art. 144. (...)*

[2] STF – ADPF 995

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:" (...)*
>
> *IV - **exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União**.*
>
> *(...)*
>
> *§ 4º **Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária** e a apuração de infrações penais, exceto as militares.*

Gabarito: Errado.

18. (CEBRASPE/2012/PRF) Com base nos preceitos constitucionais relativos à Polícia Rodoviária Federal (PRF), julgue o item a seguir.

À PRF destina-se, na forma da lei, o patrulhamento ostensivo das rodovias estaduais e federais.

Comentários

A assertiva está errada, a polícia rodoviária federal destina-se ao patrulhamento apenas das rodovias federais, nos termos do artigo 144, § 2º, da CF/88, cabendo às polícias militares o patrulhamento das rodovias estaduais:

> *Art. 144. (...)*
>
> *§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo **das rodovias federais.***
>
> *(...)*
>
> *§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.*

Gabarito: Errado.

19. (CEBRASPE/2010/ABIN/Oficial Técnico de Inteligência) Julgue o item seguinte, acerca da segurança pública e das Forças Armadas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

As corporações consideradas forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios.

Comentários

A assertiva está em consonância com o art. 144, § 6°, da CF/1988:

> *Art. 144 (...)*
>
> *§ 6° As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.*

Gabarito: Certo.

20. (CEBRASPE/1997/PF/Delegado) Compete à Polícia Federal exercer, concorrentemente com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Ferroviária Federal, no âmbito da competência de cada qual, a função de polícia judiciária da União.

Comentários

A função de polícia judiciária da União é exercida exclusivamente, não concorrentemente, pela Polícia Federal, consoante o artigo 144, § 1°, inciso IV, da CF/1988:

> *Art. 144. (...)*
>
> *§ 1° A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:*
>
> *(...)*
>
> *IV - exercer, **com exclusividade**, as funções de polícia judiciária da União.*

Gabarito: Errado.

21. (CEBRASPE/2022/PC-ES) Acerca da defesa do Estado e das instituições democráticas, assinale a opção correta.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente da República, dentro de vinte e quatro horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta.

b) O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de cinco dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa.

c) O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 45 dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.

d) Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, não podendo haver a responsabilização pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes, haja vista o seu caráter excepcional.

e) Na vigência do estado de defesa, poderá ser tomada medida de detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns.

Comentários

Alternativa A - correta. Nos exatos termos do artigo 136, § 4°, da CF/88:

> *Art. 136, § 4° Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de vinte e quatro horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta.*

Demais alternativas incorretas. Vejamos.

Letra B – incorreta. O Congresso apreciará o decreto dentro de 10 dias e não de 5 dias, nos termos do artigo 136, § 6°, da CF/88:

> *Art. 136, § 6° O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de **dez dias** contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa.*

Letra C – incorreta. O tempo do estado de defesa não será superior a 30 dias, prorrogáveis por igual período, e não 45 dias, conforme dispõe o artigo 136, § 2°, da CF/88:

> *Art. 136, § 2° O tempo de duração do estado de defesa **não será superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez**, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra D – incorreta. A responsabilização pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes não tem seus efeitos cessados quando cessado o estado de defesa ou estado de sítio. Dispõe o artigo 141 da CF/88:

> *Art. 141. Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, **sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes.***

Letra E – incorreta. A medida é cabível apenas no estado de sítio, conforme dispõe o art. 139, II, da CF/88:

> *Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 137, I, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas:*
>
> *(...)*
>
> *II - detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns;*

Gabarito: Letra A.

22. (CEBRASPE/2022/PC-RO) Nos termos da Constituição Federal de 1988 (CF), incumbe(m) à Polícia Civil

a) a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.

b) as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais.

c) a segurança dos estabelecimentos penais.

d) apurar infrações penais em detrimento de bens, serviços e interesses da União.

e) prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

Comentários

Alternativa B - correta. Nos exatos termos do artigo 144, § 4°, da CF/88:

> *Art. 144, § 4° **Às polícias civis**, dirigidas por delegados de polícia de carreira, **incumbem**, ressalvada a competência da União, as **funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais**, exceto as militares.*

Demais alternativas incorretas. Vejamos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra A – incorreta. Atribuição da polícia militar. Dispõe o artigo 144, § 5°, da CF/88:

> *Art. 144, § 5° **Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública**; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.*

Letra C – incorreta. Atribuição das polícias penais. Dispõe o artigo 144, § 5°-A, da CF/88:

> *Art. 144, § 5°-A. **Às polícias penais**, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, **cabe a segurança dos estabelecimentos penais**.*

Letra D – incorreta. Atribuição da polícia federal. Dispõe o artigo 144, § 1°, I, da CF/88:

> *Art. 144, § 1° **A polícia federal**, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:*
>
> *I – **apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União** ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;*

Letra E – incorreta. Atribuição da polícia federal. Dispõe o artigo 144, § 1°, II, da CF/88:

> *Art. 144, § 1° **A polícia federal**, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:*
>
> *(...)*
>
> *II - **prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins**, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;*

Gabarito: Letra B.

23. (CEBRASPE/2022/PC-PB) São consideradas reservas do Exército brasileiro as

a) polícias militares, os corpos de bombeiros e as polícias penais.

b) polícias militares e as polícias penais.

c) polícias militares e os corpos de bombeiros militares.

d) polícias militares e a polícia penal distrital.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) polícias penais e os corpos de bombeiro militares.

Comentários

As polícias militares e os corpos de bombeiros militares são considerados forças auxiliares e reserva do Exército Brasileiro, nos termos do artigo 144, § 6°, da CF/88:

> *Artigo 144, § 6° **As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército** subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.*

Gabarito: Letra C.

24. (CEBRASPE/2022/PC-RJ) Conforme art. 144, § 4.°, da CF, "às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares". Em face desse dispositivo e do regime jurídico do poder de polícia, é correto afirmar que

a) lei pode delegar a pessoas jurídicas de direito privado parcelas do exercício do poder de polícia judiciária, segundo jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal.

b) razões de interesse público — como urgência para preenchimento de vaga ou necessidade premente de certa investigação de grave crime contra direitos fundamentais — podem justificar a nomeação de comissionada de delegado de polícia.

c) delegados de Polícia de carreira podem exercer polícia administrativa.

d) a polícia judiciária não se confunde com a polícia administrativa, embora ambas decorram do exercício do poder de império tipicamente estatal, indelegável a entidades privadas.

e) o poder de polícia administrativa vem sendo criticado na doutrina como uma reminiscência autoritária do direito administrativo. Por isso, há quem sustente que ele foi substituído pela ideia de regulação ou de ordenação. Esse entendimento foi vitorioso recentemente no caso BH Trans, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Comentários

Alternativa C – correta. Delegados de Polícia, enquanto polícia judiciária, atuam de forma repressiva, podendo atuar, também, como polícia administrativa, de forma preventiva.

A polícia administrativa tem como principal objetivo manter a ordem pública e impedir, de forma preventiva, possíveis infrações penais, incidindo sobre bens, direitos ou atividades do indivíduo,

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

um exemplo dessa atuação é quando estão fiscalizando atividades em comércios. A polícia judiciária tem a finalidade de aplicar a lei ao caso concreto, como por exemplo, quando interditam um estabelecimento comercial.

Demais alternativas incorretas. Vejamos.

Letra A – incorreta. A lei pode delegar o poder de polícia administrativa, e não judiciária. Assim decidiu o STF:

> *RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 532. (...) 1. O Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu repercussão geral ao thema decidendum, veiculado nos autos destes recursos extraordinários, referente à definição da compatibilidade constitucional da* ***delegação do poder de polícia administrativa*** *a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta prestadoras de serviço público. (Plenário. RE 633782/MG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 23/10/2020).*

Letra B – incorreta. O cargo de delegado de polícia é privativo de indivíduos aprovados em concurso público. É inconstitucional a nomeação de cargo em comissão para tal função. Decidiu o STF:

> *"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 37, II E V. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. LEI 15.224/2005 DO ESTADO DE GOIÁS. INCONSTITUCIONALIDADE.* ***É inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuem caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandam relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico****, tais como os cargos de Perito Médico-Psiquiátrico, Perito Médico-Clínico, Auditor de Controle Interno, Produtor Jornalístico, Repórter Fotográfico, Perito Psicológico, Enfermeiro e Motorista de Representação. (...) (ADI 3.602, rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, Plenário, 14.04.2011)*

Letras D e E – incorretas. A polícia judiciária é indelegável, mas a polícia administrativa não, que poderá ser delegada às pessoas jurídicas de direito privado, desde que seja mediante lei, conforme comentários na alternativa A.

Gabarito: Letra C.

25. (CEBRASPE/2023/PO-AL/Perito Criminal-Direito) No que concerne à defesa do Estado e das instituições democráticas, com fundamento na CF vigente, julgue o próximo item.

Compete à mesa do Congresso Nacional indicar comissão para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

A afirmativa está de acordo com o previsto no artigo 140 da Constituição Federal.

> *Art. 140. A **Mesa do Congresso Nacional**, ouvidos os líderes partidários, **designará Comissão** composta de cinco de seus membros **para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio.***

Gabarito: Certo.

26. (CEBRASPE/2023/PO-AL/Perito Criminal-Direito) No que concerne à defesa do Estado e das instituições democráticas, com fundamento na CF vigente, julgue o próximo item.

A incomunicabilidade do preso é admissível entre as restrições aos direitos que vigoram durante o estado de defesa.

Comentários

Nos termos do artigo 136, § 3°, inciso IV da Constituição Federal, é vedada a incomunicabilidade do preso na vigência do estado de defesa.

> *Art. 136, § 3° Na vigência do estado de defesa:*
>
> *(...)*
>
> *IV - **é vedada a incomunicabilidade do preso.***

Gabarito: Errado.

27. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de São Cristóvão-SE/Guarda Municipal) Em relação aos militares, assinale a opção correta.

a) As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, não se estendendo aos da reserva ou reformados.

b) Ao militar é permitida a sindicalização, mas não a greve.

c) O militar, enquanto em serviço ativo, pode estar filiado a partido político.

d) O oficial condenado na justiça comum ou militar, por sentença transitada em julgado, a pena privativa de liberdade superior a dois anos deve ser submetido a julgamento pelo tribunal militar

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

para que seja decidido se é indigno do oficialato ou com ele incompatível, podendo perder o posto e a patente.

Comentários

Vamos analisar as alternativas:

Letra A - **incorreta.** Consoante o § 3°, inciso I, do artigo 142, da Constituição Federal, as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres são asseguradas aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados.

> *Art. 142. § 3° Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:*
>
> *I - **as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes**, são conferidas pelo Presidente da República e **asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados,** sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas;*

Letra B - **incorreta.** O § 3º, inciso IV, do artigo 142, da Constituição Federal veda aos militares o direito de sindicalização.

> *Art. 142. § 3° Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:*
>
> *(...)*
>
> ***IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve;***

Letra C - **incorreta.** Conforme § 3°, inciso V, do artigo 142, da Constituição Federal, enquanto estiver em serviço ativo, o militar não pode estar filiado a partidos políticos.

> *Art. 142. § 3° Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:*
>
> *(...)*
>
> ***V - o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos;***

Letra D - **correta.** A afirmativa está de acordo com os incisos VI e VII do § 3°, artigo 142, da Constituição Federal.

> *Art. 142. § 3° Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:*

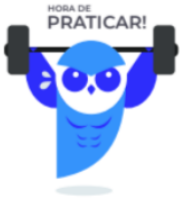
98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *(...)*
>
> *VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de* ***tribunal militar*** *de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;*
>
> *VII -* ***o oficial condenado*** *na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado****, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior;***

Gabarito: Letra D.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS



Defesa do Estado e das Instituições Democráticas (arts. 136 a 144 da CF)

1. (CEBRASPE/2023/PM-SC/Oficial Policial Militar) No que se refere à segurança pública, é correto afirmar que às polícias

a) militares competem as funções de polícia judiciária da União.

b) civis competem as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais comuns e militares.

c) militares compete o patrulhamento das rodovias federais.

d) militares competem o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública.

e) penais compete a manutenção da segurança pública no entorno dos estabelecimentos prisionais.

2. (CEBRASPE/2023/PM-PA/Aluno Oficial) A respeito da disciplina constitucional atinente às forças de segurança pública, bem como aos aspectos relacionados às forças armadas, assinale a opção correta.

a) As funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras são atribuições das polícias civis.

b) Às guardas civis incube a apuração de infrações penais, exceto as militares.

c) Ao militar são vedadas a sindicalização e a greve.

d) O militar, ainda que em serviço ativo, pode filiar-se a partidos políticos.

e) O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, inclusive nas hipóteses de cumulação de cargos privativos de profissionais da saúde, será transferido para a reserva.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3. (CEBRASPE/2023/PM-PA/Soldado) Assinale a opção correta acerca das disposições constitucionais de defesa do Estado e das instituições democráticas.

a) Na decretação do estado de defesa, não há necessidade de manifestação do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional.

b) Na vigência do estado de defesa, excepcionalmente, é permitida a incomunicabilidade do preso.

c) Cessado o estado de defesa ou estado de sítio, cessarão também seus efeitos, não havendo que se falar em responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes.

d) O estado de sítio pode ser decretado em caso de declaração do estado de guerra ou de resposta a agressão armada estrangeira.

e) A decretação do estado de sítio fica a cargo do presidente da República, sem necessidade de autorização prévia do Congresso Nacional, como ocorre no estado de defesa.

4. (CEBRASPE/2023/PM-SC/Oficial Policial Militar) Com base no entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) e na Constituição Federal de 1988 (CF), assinale a opção correta acerca dos militares dos estados.

a) Será submetido ao julgamento de indignidade do oficialato o oficial condenado na justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade superior a um ano.

b) Cabe habeas corpus para questionar os aspectos formais da punição disciplinar militar.

c) Será reformado o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente.

d) Não pode ser promovido o militar da ativa que tomar posse no cargo de secretário estadual de segurança pública enquanto permanecer nesse cargo.

e) Para ser elegível, o militar alistável que contar mais de dez anos de serviço deverá afastar-se da atividade.

5. (CEBRASPE/2023/PM-SC/Oficial Policial Militar) Em relação ao estado de defesa e ao estado de sítio, assinale a opção correta.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) É necessária a autorização do Congresso Nacional para a decretação do estado de defesa, durante o qual é admitida a restrição ao sigilo de correspondência.

b) Não é necessária a autorização do Congresso Nacional para a decretação do estado de sítio, durante o qual é admitida a detenção de pessoas em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns.

c) Na vigência do estado de sítio, podem ser realizadas busca e apreensão, independentemente de ordem judicial.

d) Admite-se o controle, pelo Poder Judiciário, dos motivos pelos quais o presidente da República decreta o estado de defesa e o estado de sítio.

e) Durante o estado de defesa, admite-se a suspensão da liberdade de reunião.

6. (CEBRASPE/2013/TRT 10/AJAJ) Julgue o item seguinte, a respeito do estado de defesa e do estado de sítio.

O estado de sítio é medida mais branda de defesa do Estado e das instituições democráticas e, diferentemente do estado de defesa, não exige autorização prévia do Congresso Nacional para que possa ser decretado pelo presidente da República.

7. (CEBRASPE/2017/PMAL) No que concerne à defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o item que se segue.

A decretação do estado de defesa, medida que visa preservar ou restabelecer a ordem pública e a paz social, exige consulta prévia ao Conselho da República e ao Conselho de Defesa Nacional, os quais se manifestam em caráter meramente opinativo.

8. (CEBRASPE/2013/TRT 10/AJAJ) Julgue o item seguinte, a respeito do estado de defesa e do estado de sítio.

O Congresso Nacional deixará de funcionar enquanto vigorar o estado de defesa.

9. (CEBRASPE/2015/TCE-RN/Auditor) A respeito da defesa do Estado e das instituições democráticas, do sistema tributário nacional e das finanças públicas, julgue o próximo item.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A decretação de estado de sítio pode importar na restrição de direitos fundamentais como o direito de reunião, de propriedade e de inviolabilidade da correspondência.

10. (CEBRASPE/2007/CBM DF/Oficial - Médico) A respeito da organização e da defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o item subseqüente.

O estado de defesa e o estado de sítio constituem duas medidas excepcionais para a restauração da ordem pública em momentos de anormalidade. Em ambos os casos, o controle político pelo Congresso Nacional sobre a decretação dessas medidas é prévio, visto que há necessidade de autorização para que o presidente da República as decrete.

11. (CEBRASPE/2012/STJ/AJAJ) Com base na CF, julgue o próximo item, referente à ordem econômica e social brasileira.

Os eclesiásticos estão isentos de prestar o serviço militar obrigatório em tempo de paz.

12. (CEBRASPE/2017/PMAL) Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

O direito de greve é constitucionalmente garantido a todos os trabalhadores, tanto civis quanto militares.

13. (CEBRASPE/2016/ANVISA) De acordo com a CF, julgue o seguinte item.

A segurança pública é direito de todos, e, nesse sentido, incumbe à polícia civil a função de polícia judiciária da União.

14. (CEBRASPE/2017/PMAL) No que concerne à defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o item que se segue.

A segurança pública é exercida apenas por órgãos de polícia: nessa atividade não se incluem os corpos de bombeiros, tendo em vista que a atuação dos bombeiros não é de patrulhamento ostensivo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

15. (CEBRASPE/2014/DPF) Acerca das disposições constitucionais relativas à segurança pública, julgue o item a seguir.

Na hipótese da ocorrência de crime contra o patrimônio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, compete à Polícia Federal apurar a infração penal.

16. (CEBRASPE/2013/BACEN) Com relação ao sistema de segurança pública brasileiro, julgue o item subsecutivo.

As guardas municipais são destinadas à proteção de bens, serviços e instalações e se subordinam aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios.

17. (CEBRASPE/2012/PRF) Com base nos preceitos constitucionais relativos à Polícia Rodoviária Federal (PRF), julgue o item a seguir.

De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF), é atribuição da PRF, na forma da lei, exercer, entre outras funções, a de polícia judiciária.

18. (CEBRASPE/2012/PRF) Com base nos preceitos constitucionais relativos à Polícia Rodoviária Federal (PRF), julgue o item a seguir.

À PRF destina-se, na forma da lei, o patrulhamento ostensivo das rodovias estaduais e federais.

19. (CEBRASPE/2010/ABIN/Oficial Técnico de Inteligência) Julgue o item seguinte, acerca da segurança pública e das Forças Armadas.

As corporações consideradas forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios.

20. (CEBRASPE/1997/PF/Delegado) Compete à Polícia Federal exercer, concorrentemente com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Ferroviária Federal, no âmbito da competência de cada qual, a função de polícia judiciária da União.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

21. (CEBRASPE/2022/PC-ES) Acerca da defesa do Estado e das instituições democráticas, assinale a opção correta.

a) Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente da República, dentro de vinte e quatro horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta.

b) O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de cinco dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa.

c) O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 45 dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.

d) Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, não podendo haver a responsabilização pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes, haja vista o seu caráter excepcional.

e) Na vigência do estado de defesa, poderá ser tomada medida de detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns.

22. (CEBRASPE/2022/PC-RO) Nos termos da Constituição Federal de 1988 (CF), incumbe(m) à Polícia Civil

a) a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.

b) as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais.

c) a segurança dos estabelecimentos penais.

d) apurar infrações penais em detrimento de bens, serviços e interesses da União.

e) prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

23. (CEBRASPE/2022/PC-PB) São consideradas reservas do Exército brasileiro as

a) polícias militares, os corpos de bombeiros e as polícias penais.

b) polícias militares e as polícias penais.

c) polícias militares e os corpos de bombeiros militares.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) polícias militares e a polícia penal distrital.

e) polícias penais e os corpos de bombeiro militares.

24. (CEBRASPE/2022/PC-RJ) Conforme art. 144, § 4.º, da CF, "às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares". Em face desse dispositivo e do regime jurídico do poder de polícia, é correto afirmar que

a) lei pode delegar a pessoas jurídicas de direito privado parcelas do exercício do poder de polícia judiciária, segundo jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal.

b) razões de interesse público — como urgência para preenchimento de vaga ou necessidade premente de certa investigação de grave crime contra direitos fundamentais — podem justificar a nomeação de comissionada de delegado de polícia.

c) delegados de Polícia de carreira podem exercer polícia administrativa.

d) a polícia judiciária não se confunde com a polícia administrativa, embora ambas decorram do exercício do poder de império tipicamente estatal, indelegável a entidades privadas.

e) o poder de polícia administrativa vem sendo criticado na doutrina como uma reminiscência autoritária do direito administrativo. Por isso, há quem sustente que ele foi substituído pela ideia de regulação ou de ordenação. Esse entendimento foi vitorioso recentemente no caso BH Trans, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.

25. (CEBRASPE/2023/PO-AL/Perito Criminal-Direito) No que concerne à defesa do Estado e das instituições democráticas, com fundamento na CF vigente, julgue o próximo item.

Compete à mesa do Congresso Nacional indicar comissão para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio.

26. (CEBRASPE/2023/PO-AL/Perito Criminal-Direito) No que concerne à defesa do Estado e das instituições democráticas, com fundamento na CF vigente, julgue o próximo item.

A incomunicabilidade do preso é admissível entre as restrições aos direitos que vigoram durante o estado de defesa.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

27. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de São Cristóvão-SE/Guarda Municipal) Em relação aos militares, assinale a opção correta.

a) As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, não se estendendo aos da reserva ou reformados.

b) Ao militar é permitida a sindicalização, mas não a greve.

c) O militar, enquanto em serviço ativo, pode estar filiado a partido político.

d) O oficial condenado na justiça comum ou militar, por sentença transitada em julgado, a pena privativa de liberdade superior a dois anos deve ser submetido a julgamento pelo tribunal militar para que seja decidido se é indigno do oficialato ou com ele incompatível, podendo perder o posto e a patente.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito

1. D
2. C
3. D
4. B
5. C
6. Errado
7. Certo
8. Errado
9. Certo
10. Errado
11. Certo
12. Errado
13. Errado
14. Errado
15. Certo
16. Errado
17. Errado
18. Errado
19. Certo
20. Errado
21. A
22. B
23. C
24. C
25. Certo
26. Errado
27. D

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Referências Bibliográficas

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.